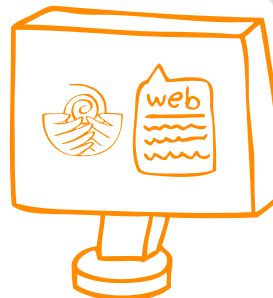




DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



Curso Software

Texto guía





Unidad III

Transferencias y formas de licenciamiento del software

2

Resultados del aprendizaje



Una vez realizadas las lecturas y ejercicios correspondientes a la Unidad III, el estudiante estará en capacidad de:

- Conocer las diferentes formas de transferencia de derechos que pueden presentarse en la industria del software.
- Definir el licenciamiento. Distinguir las diferentes clases de licencias con base en sus características particulares.





Transferencia de derechos

El derecho de autor permite a sus titulares que puedan negociar y explotar sus derechos patrimoniales como a bien deseen, siempre y cuando, con dichos actos no contraríen la constitución y las leyes. Igualmente, es menester enfatizar en que dicha potestad sólo es predicable sobre los derechos patrimoniales de autor ya que, como lo expresamos al comienzo de este capítulo, los derechos morales son intransferibles, imprescriptibles e inalienables.

Los derechos patrimoniales de autor, ya sea que se encuentren en cabeza del titular originario (el autor) o del titular derivado (persona natural o jurídica) pueden ser transferidos a través de una serie de actos y contratos jurídicos que la ley establece para tal efecto. También se presentan situaciones en que la ley tiene una serie de presunciones acerca de la titularidad de los derechos como en los contratos de prestación de servicios y laborales.

A continuación, describiremos las categorías por medio de las cuales se transfieren los derechos patrimoniales de autor:

Transferencia por acto entre vivos

Este es la forma por intermedio de la cual se manifiesta la voluntad de transferir los derechos patrimoniales entre el autor de la obra o su titular de derechos y un tercero. Principalmente comprende los contratos de cesión de derechos patrimoniales y el de obra por encargo, entre las que se cuentan las realizadas en virtud del contrato de prestación de servicios y el contrato laboral.

3

Cesión convencional. Es la transferencia de derecho de autor que se realiza por intermedio de un contrato de cesión de derecho de autor regulado en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982. Esta cesión de derechos puede ser tanto parcial como total. Por ejemplo, cuando un ingeniero crea un programa de computador que sirve para elaborar probabilidades estadísticas en el mercado bursátil y por intermedio de un contrato de cesión de derechos le transfiere la totalidad de los derechos patrimoniales a una facultad de finanzas, la cual se convierte en el titular derivado de la obra, facultándose para realizar todos los actos de explotación de la obra incluida la posibilidad de transformarlo. Se entiende que las modalidades de explotación, el tiempo y ámbito territorial se limitan aquellas que expresamente se hayan determinado en el contrato. En caso de silencio o falta de mención en relación con el tiempo de la transferencia se entenderá que esta es de cinco años y en caso de no mencionar el ámbito territorial entonces se presumirá que este corresponde al país en el que se realice la transferencia.

También es fundamental reseñar que, a diferencia de lo que se encontraba regulado en la anterior legislación, no se hace necesaria ninguna formalidad para la celebración de actos o contratos que transfieran de manera parcial o total los derechos patrimoniales de autor o conexos. Su única condición para que sean válidos es constar por escrito.

En lo que respecta a los actos por intermedio del cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor o los derechos conexos, así como cualquier otro contrato que implique exclusividad deberá ser inscrito ante el Registro Nacional de derecho de autor. Esto con el fin de otorgar publicidad a dichos actos y contratos a la vez de otorgarles el





beneficio de oponibilidad frente a terceros, con lo cual, en caso de una controversia, un tercero no podría alegar su buena fe o la falta de información sobre la titularidad de una determinada obra, pues tenía los medios para poderlo comprobar.

Presunción legal – Contrato de prestación de servicios. Es un contrato por medio del cual la ley presume que si bien el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales, estos han sido transferidos a su encargante, salvo pacto en contrario. Como requisito para que opere esta presunción se requiere que en el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios se creen obras para una persona natural o jurídica y que el contrato conste por escrito, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Es importante aclarar que, en estricto sentido, según lo dispone el citado artículo 20, no existe un contrato de obra por encargo, sino que, a través de un contrato de prestación de servicios se encarga a uno o varios autores que realicen una obra; por ejemplo, en el caso de una empresa de innovación tecnológica que le encargue a un ingeniero, a través de un contrato de prestación de servicios, la elaboración del diseño de un programa que permita manejar desde un computador el vuelo de un avión teledirigido. En este caso, la ley presume que los derechos patrimoniales del programa pertenecen a la compañía contratante, pero el ingeniero siempre será considerado el autor de la misma, conservando sus derechos morales.

Presunción legal - Contrato de trabajo. En los casos en que la obra sea creada en virtud de un contrato de trabajo por parte del autor, este se considera el titular originario de los derechos patrimoniales y conservará sus derechos morales. Sin embargo, y de acuerdo con la modificación realizada por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011, se presume que, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales le han sido transferidos al empleador, el cual se convierte en un titular derivado de dichos derechos. Para que la presunción surta efecto se requiere que: a) las obras sean creadas en el marco del cumplimiento de un contrato de trabajo; b) que la obra sea creada en la medida necesaria para el ejercicio de las actividades habituales del empleador en la época de creación de la obra y c) que el contrato conste por escrito.

En otras palabras, si el empleado realiza la creación de la obra en ejercicio de sus funciones, la explotación patrimonial de la obra pertenece al empleador. Por ejemplo, para el caso en que un programador realice una serie de programas de ordenador para la compañía para la cual trabaja, y que están delimitados en su manual de funciones, se presume que la explotación de los derechos patrimoniales pertenece al empleador, pudiendo por ejemplo transformar dicho software haciéndole una actualización en aras de realizar una mejoría en las funciones de este. Sin embargo, los derechos morales siempre estarán en cabeza del autor, que en este caso es el diseñador programador. A su vez, pensemos en el ejemplo en que el programador realiza un software totalmente ajeno a las actividades habituales de la empresa para la cual trabaja, entonces la presunción legal no se aplicaría y la explotación de los derechos patrimoniales del software pertenecería al programador y no a su empleador.



Transferencia por ministerio de la Ley: Función pública

Para el caso de los servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales realizan obras literarias y artísticas, se presume que estos ceden la titularidad de los derechos a la entidad pública para la cual trabajan¹.

Transferencia por causa de muerte

Cuando el autor fallece, los representantes de la defensa y explotación de los derechos derivados de la creación de una obra son sus causahabientes, salvo que haya existido una transferencia de derechos por el autor en vida². Las obras creadas por los servidores públicos, en este caso el software, serán de la titularidad de la entidad pública en la que se desempeñan. La persona natural que las realiza será su autor, conservando sus derechos morales, mientras que la entidad estatal será la que detenta los derechos patrimoniales, por lo que el servidor público creador del software, por fuera de las funciones legales y constitucionales conservaría todos los derechos patrimoniales³.

Licenciamiento del software

El licenciamiento de los programas de ordenador es probablemente uno de los temas más importantes en lo que se refiere a la protección del derecho de autor del desarrollador del software. Se entiende por licenciamiento, el contrato celebrado entre el desarrollador del software y el usuario del programa en el cual se definen las obligaciones que las partes adquieren en virtud de la celebración de dicho contrato. Comúnmente, es el desarrollador del programa o el titular de los derechos patrimoniales quien determina cuál es el tipo de licencia que pone a disposición de los potenciales usuarios⁴.

5

Aunque frecuentemente se cuestione la importancia del licenciamiento del software, porque los sistemas de computación funcionan aún en los casos en los que no se cuenta con una licencia de software, la razón de su relevancia radica en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, teniendo en cuenta no sólo que el software es protegido por el derecho de autor y, en consecuencia, el autor o titular de derechos es el único autorizado para ejercer los actos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación del software como puede ser su uso, instalación, copia, modificación, etc.; sino también que nadie está facultado para ejercer dichas acciones a menos que cuente con una autorización por parte del autor o titular de derechos, pues de lo contrario infringiría la ley, ante la ilegalidad que resulta del uso sin permiso de estos⁵.

Por estos motivos, a través de las licencias el titular delimita los qué y cómo de la utilización del software, esto es, qué se autoriza por medio de la licencia, en qué términos, por qué periodo, en qué

¹ Artículo 91 Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

² Artículo 30 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

³ Artículo 91 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

⁴ GOMEZ, Manuel. *Los Tipos de Licencia de Software*. 2005. Disponible en: <http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/LicenciasSoftware.pdf>. Consultado el 22 de enero de 2016.

⁵ ROJAS, Katalina. Las Licencias de Software: Una Herramienta Segura. Revista Ámbito Jurídico. Ed. Legis. 16 de junio de 2012.





territorio, evitando que quien adquiere el producto pueda sobrepasar lo autorizado en el contrato de licencia. Por ejemplo, si la licencia autoriza el uso del software en determinado número de computadores en una empresa, que debido a la creación de nuevos departamentos decide copiar el software e instalarlo en un número mayor de equipos, al efectuar tal medida infringe las leyes de derecho de autor. Esto obedece al principio de independencia de las utilizaciones⁶.

En segundo lugar, una vez se adquiere la licencia del software, el usuario generalmente cuenta con una serie de prerrogativas de orden técnico y asistencial que le garantizan que en caso de cualquier falla, daño o incompatibilidades con los programas, estos puedan ser reparados y remplazados, evitando daños que pueden ser perjudiciales para los sistemas del usuario y sobre todo para su información.

Adicionalmente, el uso de un software licenciado potencia la posibilidad de que nuevos desarrolladores aparezcan en el mercado incentivando la creación, el conocimiento, la innovación y el desarrollo del país, a la vez convirtiéndose en motor generador de empleo para el sector⁷. Igualmente se tiene como tendencia el que a mayor competencia, menores son los precios de adquisición y mayor es la calidad del producto.

En tercer lugar, a través del respeto del derecho de autor se genera una cultura de incentivos a la creación, que redundará en el progreso de Colombia, con base en la afirmación del derecho de autor como motor para la libertad de expresión⁸.

Acto seguido se explicarán las características principales de las licencias de uso del software, una de las más comunes formas de licenciamiento. Simultáneamente se enunciarán los tipos de licencias más utilizados.

6

Licencias de uso

La licencia de uso es una forma mediante la cual el titular del derecho de autor permite el uso de la obra a un tercero sin que ello signifique que se está transfiriendo o cediendo de manera total o parcial cualquiera de los derechos patrimoniales, ya que la pertenencia de estos reside exclusivamente en su titular, es decir, la persona natural o jurídica que otorga la licencia.

Así mismo, la licencia de uso es un documento mediante el cual el titular de derechos expresa las condiciones con las cuales un tercero puede hacer uso de su obra, condiciones que van dirigidas a cualquiera de las formas de utilización de la obra de acuerdo a la voluntad de los contratantes⁹.

Usualmente, estas licencias permiten a la persona natural o jurídica que las adquiere un derecho no exclusivo para que un número de usuarios la utilice de acuerdo con lo establecido por el titular de los derechos.

⁶ Ibídem.

⁷ De acuerdo a lo expresado por la Business Software Alliance en un estudio conjunto con la Dirección nacional de derecho de autor expresaron que “Según las investigaciones de International Data Corporation (IDC), Reducir la tasa de piratería de software de PC en Colombia en un 10 por ciento en 4 años generaría US\$452 millones en actividad económica; 1.449 nuevos puestos de trabajo en el sector tecnologías de la información (TI) y USD\$74 millones en impuestos adicionales”.

⁸ SUTHERSANEN, Uma. El derecho de autor como Motor de la Libertad de Expresión: Una Perspectiva Inglesa. Actas de las jornadas de estudio ALAI, 2008, ISBN 978-84-935981-2-9, págs. 120-187.

⁹ ¿Qué es una licencia de Uso? El derecho de autor en la Era Digital. Disponible en: www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html Consultado el 22 de enero de 2016.





Por lo general, la licencia de uso recae sobre el código objeto y los manuales de uso del software, ya que el código fuente es conservado de manera exclusiva por el titular de la obra, es decir, el desarrollador del software o quien detente la titularidad de los derechos. Esta es una manera para que el creador del programa pueda realizar la explotación comercial del programa e impedir que otra persona lo utilice para desarrollar un software con similares particularidades¹⁰.

La adquisición de la licencia por parte del usuario no lleva a que este adquiera la titularidad del derecho de autor, puesto que la licencia es un contrato que permite el uso de la copia de la obra, de manera que lo que el usuario adquiere es la posibilidad de utilización del software de acuerdo con la forma como lo determine la licencia. Generalmente, esta licencia viene acompañada en un documento anexo al software y es repetida de manera digital al momento de la instalación de este. También es pertinente resaltar que la licencia de uso debe en todo momento respetar los derechos morales, en cabeza del autor.

Principios básicos de las licencias de uso

Las licencias de uso se rigen principalmente por los siguientes principios del derecho¹¹:

Interpretación restrictiva. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley 23 de 1982 la interpretación de cualquier contrato que trate con la explotación de la obras debe interpretarse restrictivamente, es decir, que no es posible que se conceda el reconocimiento de más derechos de los que expresamente fueron concedidos por el autor o titular de derechos en el momento de celebrar el contrato.

Independencia de los derechos. Principio según el cual se debe distinguir entre el derecho de autor propiamente dicho y la propiedad del objeto material que la contiene. Esto quiere decir que en el momento en que se adquiere una obra, por ejemplo, el software contenido en un empaque con los CD de instalación del programa que otorgan una licencia de uso a su adquirente, no se genera la cesión de los derechos patrimoniales que el autor tiene sobre la obra.

Exclusividad en el uso de los contratos debe ser expresa. Es un principio que establece que siempre que se pacte la exclusividad en una licencia esta debe estar delimitada de manera muy clara dentro del contrato.

Diversas formas de manifestación de aceptación de los términos de la licencia

La licencia de uso es básicamente un contrato mediante el cual el usuario acepta unos términos y condiciones de utilización del programa. La manifestación de aceptación se presenta de diversas formas, entre las que se encuentran:

- Firma de un contrato entre el licenciataria y el usuario: generalmente se da cuando una empresa contrata a un desarrollador o a una empresa especializada para el desarrollo de un determinado software.

¹⁰ ZAPATA, Fernando. Circular 11. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Octubre de 2001.

¹¹ Principios extractados del análisis realizado por Alfredo Vega Jaramillo en su texto Manual de derecho de autor editado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el CERLALC y la Alcaldía de Bogotá. 2004.



- Manifestación tácita de aceptación en el momento de compra del usuario del programa, la cual se reitera en el momento de instalar el software, que por lo general trae una ventana donde invita al usuario a aceptar los términos y condiciones de la licencia para continuar con la instalación.
- Manifestación de voluntad del usuario que adquiere el programa a través de la página de Internet determinada por el licenciatario en la cual asiente su aceptación de los términos y condiciones de uso del programa. Generalmente esta opción aparece en una ventana en la que el usuario da clic al botón “yo acepto” o marcando el cuadro “aceptar términos y condiciones”

Contenido de las licencias

Pese a que los contratos por medio de los cuales se otorga una licencia de uso de software pueden variar sustancialmente de uno a otro, algunas reglas generales emanadas de la suscripción de las licencias son:

- Autorizan al usuario a instalar o hacer la fijación del programa en un único computador¹², siempre que esta no indique lo contrario. Por ejemplo, cuando se establece una licencia de software para un café Internet en la cual se autorizará su instalación para varios procesadores.
- El adquirente de la licencia puede hacer una copia de seguridad o back up del programa¹³
- El usuario de la licencia puede realizar una adaptación del programa para su exclusiva utilización¹⁴
- No permiten la utilización simultánea de varios usuarios del programa salvo pacto en contrario.
- Si se desea acceder al programa que esté alojado en un servidor externo, se debe contar con la licencia de uso tanto del servidor al cual se acceda como para los computadores desde donde se accede. Así que si el usuario desea utilizar el software desde servidores externos debe adquirir la licencia de uso incluso para dichos servidores, así solo se vaya a utilizar desde su casa, lugar de trabajo, empresa, etc.; y también la licencia para estos computadores.
- Las licencias de programas suite o paquetes de programas como Microsoft Office, Lotus SmartSuite u Openoffice no permiten que se instale un determinado componente del paquete en un computador y otro en otro. Es decir que, como se adquiere la licencia del paquete, entonces se instale la hoja de cálculo en un computador y el procesador de texto en otro.¹⁵

Restricciones del usuario

El usuario que adquiere la licencia tiene tantas restricciones como aparezcan en el contrato de licencia, es decir, se debe guiar de manera estricta por lo establecido en el documento, el cual establece claramente los usos que el usuario puede realizar sobre el software. Generalmente el usuario puede instalar el software en un dispositivo y realizar la copia de seguridad en virtud de la

¹² Artículo 26 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

¹³ Literal b del artículo 24 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

¹⁴ Artículo 24 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

¹⁵ Dirección Nacional de derecho de Autor. Business Software Alliance. Manual para la inspección del software en las Empresas. 2011.





excepción establecida en la ley. Si el usuario lo copia, lo instala en otros computadores, lo distribuye o lo intercambia con otras personas, entonces viola la licencia y por ende los derechos de autor¹⁶ con las correspondientes consecuencias de orden civil y penal.

Modalidades de licencias

Las distintas relaciones contractuales que se presentan en la vida cotidiana hacen que surjan varias categorías de licencias en las que el software es el objeto de contratación. A continuación se ilustran algunas de ellas¹⁷:

Licencia de Máquina. Es la licencia que permite la utilización del programa en un equipo específico perfectamente identificado pero por un número de personas indeterminadas. Por ejemplo, cuando se instala un programa para realizar el scanner de un alto volumen de documentos en una empresa donde un número amplio de trabajadores pueden utilizar el software en ese determinado computador. Así, si la empresa quisiera tener el programa en todos los computadores de sus empleados tendría que pagar la licencia para cada uno de los aparatos en que se vaya a utilizar, como cuando se adquiere la licencia de un programa antivirus como Norton, McAfee, Nod32, Panda, entre otros.

Licencia de Uso Individual. Licencia que autoriza el uso del programa a una persona determinada. Esta persona podría, siempre que así se haya negociado en la licencia, instalar el programa en el lugar que este lo requiera.

Licencia de Uso Concurrente. Esta licencia puede ser utilizada por un número de usuarios conectados simultáneamente a través de una interface o en un ambiente de red local. Estos programas facilitan el trabajo de una empresa haciéndolo más eficiente, ya que no siempre todos los usuarios necesitan utilizar el programa. Un ejemplo de este programa es Outlook.

Licencia de Ubicación o Corporativa. A través de esta licencia se autoriza la utilización del programa a un gran número de usuarios que generalmente es adquirida por grandes entidades o instituciones estatales. Dado que generalmente se adquieren un gran número de licencias, los precios disminuyen de manera proporcional. Inclusive en algunos casos los precios pueden llegar a ser mínimos en virtud de acuerdos interinstitucionales como la alianza que realizó Microsoft con el Ministerio de Educación Nacional¹⁸.

Licencia en las Universidades¹⁹. También llamadas *Campus Agreement*, son licencias que se utilizan para las necesidades de las universidades (de hecho fueron pensadas por los desarrolladores de software en ese mismo sentido). De esta forma, los programas pueden ser usados dentro del campus de la universidad por los diferentes tipos de actores que la conforman, administrativos, estudiantes, personal docente, número que varía en cada uno de los periodos académicos. Estas licencias permiten también en muchos casos que las copias

16 Ibídem.

17 Gerencia Estratégica del Software, Ed. Software Publishers Association, Apéndice H-5, Traducción SÁNCHEZ, Zoraida. Citado en ZAPATA, Fernando. Circular 11. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Octubre de 2001.

18 Información disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-73576.html#h2_5. Consultado el 22 de enero de 2016.

19 Ibídem.



de los programas sean utilizados en lugares distintos al campus por parte de las personas vinculadas a la universidad.

Licencia para Bibliotecas. Son licencias que se otorgan para un determinado número de computadores dentro de la biblioteca o para el acceso de computadores dentro de la biblioteca por el sistema de internet inalámbrico. Generalmente la biblioteca otorga un número de usuario y contraseña a los beneficiarios para la utilización del software, así como puede ser el incorporado a las bases de datos electrónicas. La biblioteca debe ser muy cuidadosa en la manera como maneja el material que presta de manera digital, así como su reproducción²⁰, ya que las licencias que adquieren no siempre permiten el uso del software fuera de la biblioteca.

Programas de código abierto, open source o software libre

Paralelo al desarrollo del software comercial se originó un tipo de software llamado software libre y de código abierto, el cual es un tipo de programa que se distribuye a través de una licencia en la que el creador del programa se desprende de una serie de prerrogativas a las cuales tiene derecho en su calidad de autor de la obra. Estas libertades²¹ básicas cedidas a sus usuarios, son esencialmente cuatro²²:

Libertad de estudio. Consiste en que el usuario puede estudiar su código y adaptarlo a sus necesidades, sin tener que acudir a alguna licencia.

Libertad de uso. En armonía con la anterior, el usuario puede usarlo sin algún costo y con cualquier propósito.

Libertad de distribución. El usuario puede distribuir, es decir, ceder, transferir, regalar o poner el programa en el mercado, sea gratuito o no, con las modificaciones o sin ellas. El acceso al código fuente es fundamental para este fin²³.

Libertad de modificación. Al usuario le está permitido efectuar las transformaciones que considere necesarias para mejorar el programa y poner a disposición de los demás usuarios estas mejoras para bien de la comunidad.

Ejemplos de software libre:

- **Mozilla:** Es una suite o paquete de programas que incorpora un navegador de internet, una plataforma de correo electrónico, una herramienta de edición de páginas HTML y un cliente de

²⁰ PABÓN CADAVID, J. (2011) *Guía de Derecho de Autor para Bibliotecas*. Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pontificia Universidad Javeriana.

²¹ Hacia La Sociedad del Conocimiento Libre. Hispa Linux Disponible en: <http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre> consultado 22 de enero de 2016.

²² MEJÍA, Arteaga & Giovagnoli, H. ¿Qué es software libre?. Proyecto Corporativo GNU. Disponible en: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html> consultado 22 de enero de 2016.

²³ Free Software Foundation. Que es el Software Libre. Disponible en: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. Consultado el 22 de enero de 2016.





chat (IRC). Dispone de programas separados si no se quiere toda su funcionalidad como el popular navegador de Internet Firefox y el servidor de correo electrónico Thunderbird²⁴.

- *Gaim*: Aplicación de mensajería instantánea. Utiliza una serie múltiple de plataformas: ICQ, Yahoo!, MSN, Jabber, IRC, Gadu-Gadu y Zephyr²⁵.
- *Celestia*: es un simulador espacial que le permite al usuario dar un paseo espacial en tres dimensiones en las cuales puede tener accesos a una multiplicidad de estrellas, más de 100.000, o incluso viajar más allá de la galaxia. Una interfaz hace simple la navegación a través del universo hasta el objeto que desee visitar²⁶.

Licencias Copyleft

Este tipo de licencia es aplicable al software, aunque no es usada exclusivamente para los programas de ordenador. Es similar al software libre y, en consecuencia, el usuario que modifique y redistribuya el software deberá otorgar la misma libertad recibida en la redistribución, es decir, deberá entregarlo igualmente bajo la licencia Copyleft. Por ello, se encuentra que en la definición de este tipo de licencias se hallan los modelos GPL y AGPL. Algunos ejemplos de estas licencias son:

- *Linux*: es un sistema operativo que permite cargar en su plataforma diversos programas como procesadores de texto, juegos de video, navegadores, etc. Pertenecen a la misma categoría de otros procesadores como DOS o Windows.
- *Open Office*: es un programa suite o paquete de programas para el uso de oficinas, el cual incluye procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, etc. Puede ser descargado de manera gratuita.

11

Licencias GPL (General Public License)²⁷. Es una de las más amplias licencias pertenecientes al software libre. Permite que el software sea redistribuido y modificado con la condición de que esta distribución se realice anexando el código fuente para añadir rapidez al proceso. Además, si la modificación del software original de esta licencia es modificada con códigos de fuente que provienen con distintas licencias, su producto será licenciado bajo Licencia GPL. Un ejemplo de este tipo es el sistema de gestión de base de datos denominado MySQL.

Licencias AGPL. Es un tipo de licencia derivada de la anterior, pero se distancian al considerar que para el uso del Software a través de una red es necesario que se proporcione el código fuente sin importar que los usuarios no usen el software de manera indirecta²⁸.

Como ejemplos de esta tipología se tienen los modelos CMSimple, un gestor de contenido simple para el mantenimiento rápido de pequeñas webs privadas o comerciales. Para generar el contenido de una página web se modifica el programa CMSimple según las necesidades concretas. Así, con esta licencia las modificaciones realizadas deben ser puestas en conocimiento público.

²⁴ Información disponible en: <http://www.mozilla.org/es-ES/about/>. Consultado el 22 de enero de 2016. .

²⁵ Información disponible en: <http://www.mozilla.org/es-ES/about/>. Consultado el 22 de enero de 2016.

²⁶ Información disponible en: <http://www.shatters.net/celestia/>. Consultado el 22 de enero de 2016.

²⁷ Free Software Foundation. Sistema operativo GNU. Licencias. Disponible en: <http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>. Consultado el 22 de enero de 2016.

²⁸ ARTIGAS, J. Software Libre. 2010. Disponible en: <http://softwarefreedom.wordpress.com/2010/10/20/licencias-agpl/> Consultado el 22 de enero de 2016. .





Licencia BSD (Ventic's). Las Licencias BSD se caracterizan porque renuncian a obligar al usuario a transmitir el contenido creado con el mismo tipo de licencia, característica fundamental de las licencias Copyleft²⁹. Los sistemas operativos FreeBSD y NetBSD constituyen ejemplos de esta modalidad de licencia.

Licencias MPL (Mozilla Public License). Con las características del software libre y de las licencias BSD se observa que este tipo de licencias permite la redistribución por parte del usuario, pero no la reutilización del código fuente. Al igual que las BSD, permite que sea cambiado el tipo de licencia con la redistribución. El principal ejemplo de esta modalidad es el navegador Mozilla, ya que es prácticamente creada para el uso de este programa.

²⁹ VENTIC´S. Licencia BSD. Disponible en: <http://www.ventics.com/licencia-bsd/>. consultado el 22 de enero de 2016.





Bibliografía

- Adad Mamez, J. (25 de Agosto de 2011). *Lular*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es el Software de Dominio Público?: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Álvarez, M. Y. (1997). *El derecho de autor y el Software*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Arteaga Mejía, L. M., & Giovagnoli, H. (s.f.). *Proyecto Corporativo GNU*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es software libre?: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- Artigas Zubeldia, J. (20 de Octubre de 2010). *Software Libre*. Recuperado el 6 de Junio de 2012, de <http://softwarefreedom.wordpress.com/2010/10/20/licencias-agpl/>
- *Colombia Cumple*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.colombiacumple.com/riesgos.htm>
- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MINISTERIO DE JUSTICIA. *Obras creadas por los empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de sus obligaciones*. Bogotá.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (1995). *Eduteka*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de Limitaciones o Excepciones al derecho de autor: <http://www.eduteka.org/LimitesDerAutor.php3>
- Dirección Nacional de derecho de autor. (s.f.). *Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor*. Recuperado el 30 de Mayo de 2012, de <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- *Ejercicio y Tutela de los Derechos*. (s.f.). Recuperado el 05 de Junio de 2012, de http://www.robertexto.com/archivo6/ejer_tute_dchos.htm
- *El derecho de autor en la Era Digital*. (s.f.). Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de Qué es una licencia de Uso: http://www.ired.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html
- *Fundación Copyleft*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://fundacioncopyleft.org/es/9/que-es-copyleft>
- *Hispa Linux, Hacia La Sociedad del Conocimiento Libre*. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de <http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre>



- Intelectual, O. M. (s.f.). *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?* Recuperado el 05 de Junio de 2012, de OMPI: *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?*
- Lipszyc, D. (1993). *Derecho de autor y Derechos Conexos*. Unesco.
- Lular. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de *¿Qué es el software de dominio público?*: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Navarro, V. (s.f.). *Lo hice y lo entendí*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/03/01/la-licencia-affero-agpl-y-su-relacion-con-la-gpl/>
- *Preguntas Linux*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://preguntaslinux.org/que-es-la-licencia-gpl-t-510.html>
- *Riesgos tecnológicos, económicos y legales del uso de software ilegal*. (8 de Abril de 2011). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.audienciaelectronica.net/2011/04/08/riesgos-tecnologicos-economicos-y-legales-del-uso-de-software-ilegal/>
- Ruiz, W. R. (2009). *La Propiedad Intelectual En La Era de Las Tecnologías*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- PABÓN CADAVID, J. (2011) *Guía de Derecho de Autor para Bibliotecas*. Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pontificia Universidad Javeriana.
- Vega Jaramillo, A. (2010). *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Ventic's. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.ventics.com/licencia-bsd/>
- Guadamuz, A. (01 de 06 de 2008). *Patentabilidad del Software, Nuevas Cuestiones Jurídicas*. Recuperado el 06 de 06 de 2012, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html
- Peláez Luis, B. C. (02 de 07 de 2009). *El derecho de autor aplicado en Colombia a los programas de Ordenador (Software y las Bases de Datos)*. Recuperado el 07 de 06 de 2012
- Rodríguez, S. (2004). *La Era Digital, las excepciones y limitaciones al derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado.
- Sterling, J. (2009). *World Copyright Law*. Londres: Maxwell.
- Universidad de Jaén, V. d. (2010). *Universidad de Jaén, Vicerrectorado de Investigación*. Recuperado el 07 de 06 de 2012, de http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf





Portales electrónicos

- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/>
- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/ip.aspx>
- http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cadenasuper.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5240%3Aseguridad-y-administracion-de-software%26catid%3D71%3
- <http://www.colombiacumple.com/>
- <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- <http://www.fslcol.org/>
- <http://fidesol.org/>
- www.wipo.int





Los cursos fueron elaborados por:

- El centro de investigaciones para el desarrollo CID de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia:

Dirección

María Victoria Whittingham Munevar, Ph.D.

Elaboración de contenidos

Julio Cesar Padilla Herrera

Germán Dario Florez Acero

Diseño instruccional

Juan Camilo González Trujillo

Animación y programación

David Arturo Pacheco Puentes

16

- La Dirección Nacional de Derecho de Autor:



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Actualización y elaboración de contenidos

Carolina Romero Romero

Julián David Riatiga Ibáñez

Diseño y diagramación

Paula Alejandra López

